

1500092-48.2022.8.26.0610

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA NUNES VIEIRA

Comarca: Brodowski

Foro: Foro de Brodowski

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/07/2022

...

"PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido". (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840);

"TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Brodowski

Foro de Brodowski

Vara Única

Av. Papa João XXIII, 1550, Brodowski-SP - cep 14340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500092-48.2022.8.26.0610 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500092-48.2022.8.26.0610

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145664/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 25249052 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2145664 - DEL.POL.BRODOWSKI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUDMILA VITORIA NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA NUNES VIEIRA

LUDMILA VITORIA NASCIMENTO foi denunciada como incurso no artigo 33, na forma do artigo 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006, porque, nas condições de tempo, lugar e modos descritos na denúncia, transportaria consigo, entre Estados da Federação e para inequívocos fins de consumo de terceiros, as substâncias entorpecentes descritas na inicial, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A ré foi citada e notificada (fls. 111) e apresentou defesa prévia (fls. 82/87). A

denúncia foi recebida no dia 22 de junho de 2022 (fls. 101/103).

No curso da instrução processual, houve a inquirição de testemunhas e o interrogatório da ré.

Em sede de alegações finais, a acusação requereu a condenação, nos precisos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a absolvição ante a ausência de elementos de prova e, alternativamente, a concessão dos benefícios legais.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

A materialidade se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), e laudos químicos toxicológicos (fls. 12/14 e 63/65).

Igual sorte revela a autoria.

O miliciano Renato Steven Bellalibera Damião Valter, ouvido na qualidade de testemunha de acusação, esclareceu que no dia dos fatos, encontrava-se em serviço juntamente com seu companheiro de farda, quando em cumprimento ao cartão de itinerário de patrulhamento, durante a fiscalização de ônibus da empresa Viação Pássaro Verde, pela base operacional da Polícia Militar Rodoviária de Brodowski, vieram a localizar no bagageiro daquele veículo, uma mala preta contendo 05 (cinco) tijolos de pó branco compactado com aparência de cocaína, e 04 (quatro) de substância empedrada aparentando tratar-se de crack. Em sequência, verificando o ticket de bagagem, identificaram a passageira ora acusada, que ocupava a poltrona 37, a qual embarcara no ônibus com a referida mala na rodoviária de Ribeirão Preto, com destino a Belo Horizonte/MG. Questionada a respeito do entorpecente, a ré disse que recebeu a mala contendo drogas de pessoas desconhecidas em Ribeirão Preto e que ganharia três mil reais para levá-la até Belo Horizonte. Por fim, salientou que no interior da bolsa da indiciada (bagagem de mão) foram localizados um telefone celular e trezentos reais em dinheiro.

No mesmo sentido, o depoimento de Valter Ap. Aguiar, na fase policial, que apresentou relato em nada diferente da versão de seu parceiro de farda, ou seja, as suas palavras foram coerentes, precisas e convergentes, sendo merecedoras de crédito.

Neste sentido:

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição". (Relator: Silva Pinto - Apelação Criminal n. 153.983-3 - Santos - 07.07.94);

"TÓXICO - Uso próprio - Caracterização - Depoimentos policiais que corroboram com as demais provas constantes nos autos - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (Apelação Criminal n. 188.423-3 - Catanduva - 1ª Câmara Criminal - Relator: Jarbas Mazzoni - 02.10.95 - V.U.);

"PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido". (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840);

"TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos" (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.).

E ainda: "O testemunho dos policiais é coerente e não há nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do réu. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Frise-se, ademais, que pequenas contradições em seus testemunhos não têm o condão de comprometer todo o acervo probatório, haja vista que, diante do número de ocorrências por eles atendidas e, por vezes, a semelhança dos casos, faz com que, em alguns pontos, a narrativa seja diferente. O importante, todavia, é que seus depoimentos se coadunem no principal, sendo irrelevantes pequenos detalhes olvidados ou confundidos, considerando que a mente humana não é perfeita. E, no caso, os policiais foram claros ao afirmar que o réu se desfez dos invólucros contendo entorpecentes, fato, aliás, admitido por ele próprio em juízo. (Apelação Criminal n.º 993.08.031854-9 - Relator Des. Pinheiro Franco - 5ª Câmara V.U. - 31.07.2008)".

A testemunha de defesa Otávio Henrique Gomes Matos narrou que conhece a ré de Coronel Fabriciano, sendo que ela sempre trabalhou. Ficou surpreso com sua prisão.

No mais, a própria acusada confessou a prática delitiva, admitindo o transporte das drogas entre, inclusive, entre estados da Federação, o que dirime qualquer dúvida quanto à autoria.

Adiante, restou consubstanciada a causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei nº 111.343/2006, porquanto não há qualquer dúvida que a acusada transportava as drogas entre Estados da Federação, mais precisamente entre as cidades de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, e Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, conforme admitido pela própria acusada, quando ouvida acerca dos fatos.

Deste modo, cabais e induvidosas tanto a materialidade quanto a autoria, a condenação é medida que se impõe. Passo, pois, à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais são desfavoráveis, tendo em vista que a grande quantidade de droga transportada, apenas torna mais graves as circunstância do crime, devendo a pena base ser majorada em 1/2, sendo fixada em 07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multas, no valor unitário mínimo.

Não concorrem circunstâncias agravantes a serem consideradas na segunda etapa, mas presente a atenuante da confissão, de modo que reduzo a pena em 1/8.

Presente a causa de aumento estabelecida no artigo 40, V, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o entorpecente era transportado entre Estados da Federação, mais precisamente pela conhecida "rota caipira do tráfico", entre as cidades de Ribeirão Preto/SP e Belo Horizonte/MG, devendo a pena ser novamente majorada de 1/6. Presente, ainda, a causa especial de diminuição de pena a que alude o parágrafo quarto, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a agente é primária, reúne bons antecedentes, e tampouco há elementos nos autos, a par da quantidade de drogas já sopesada na primeira fase de dosimetria, que se dedique à atividade delitiva ou

íntegra organizaão criminosa (fls. 126/127), razo pela qual reduz a pena em 2/3, tornando-a definitiva 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de recluso e pagamento de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no valor unitrio m nimo.

Segundo deciso do Superior Tribunal de Justia, em sede de recurso repetitivo, o delito de tr fico privilegiado no   considerado crime hediondo, o que afasta a previso legal para fixao de regime inicial fechado. Assim, considerando a confisso, a idade da r  (21 anos), a aus ncia de qualquer antecedente criminal e a quantidade de pena fixada, fixo o regime aberto para in cio do cumprimento da pena, sopesando que a quantidade de entorpecente, de per si, no afasta o redutor, tampouco altera o regime prisional, tendo sido considerada na primeira fase de dosimetria. Levando-se em conta a recente deciso proferida pelo STJ no HC 596603(2020/0170612-1 de 22/09/2020), e presentes os requisitos do art. 44, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em duas prestao pecuni rias no valor de 01 (um) s l rio m nimo cada uma, destinadas a entidades a serem definidas pelo ju zo da execuo. Em caso de descumprimento das penas restritivas de direito, cumprir  a acusada a pena privativa de liberdade em regime inicialmente aberto.

Decreto o perdimento, em favor da Unio, da quantia em dinheiro e do celular apreendido nos autos, tendo em vista sua origem manifestamente il cita.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretenso estatal para CONDENAR, como incurso no artigo 33, na forma do artigo 40, V, todos da Lei n  11.343/2006, a acusada LUDMILA VIT RIA NASCIMENTO, a esta aplicando as penas de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de recluso e pagamento de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no valor unitrio m nimo.

Segundo deciso do Superior Tribunal de Justia, em sede de recurso repetitivo, o delito de tr fico privilegiado no   considerado crime hediondo, o que afasta a previso legal para fixao de regime inicial fechado. Assim, considerando a confisso, a idade da r  (21 anos), a aus ncia de qualquer antecedente criminal e a quantidade de pena fixada, fixo o regime aberto para in cio do cumprimento da pena, sopesando que a quantidade de entorpecente no afasta o redutor, tampouco altera o regime prisional, tendo sido considerada na primeira fase de dosimetria. Levando-se em conta a recente deciso proferida pelo STJ no HC 596603(2020/0170612-1 de 22/09/2020), e presentes os requisitos do art. 44, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em duas prestao pecuni rias no valor de 01 (um) s l rio m nimo cada uma, destinadas a entidades a serem definidas pelo ju zo da execuo. Em caso de descumprimento das penas restritivas de direito, cumprir  a acusada a pena privativa de liberdade em regime inicialmente aberto.

Decreto o perdimento, em favor da Unio, da quantia em dinheiro e do celular apreendido nos autos, tendo em vista sua origem manifestamente il cita.

Com fundamento no artigo 4 , par grafo 9 , al nea "a", da Lei Estadual n  11.608/2003, os condenados arcaro com o valor equivalente a 100 UFESPs, a t tulo de custas, ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n  1.060/50. Expeam-se certides de honor rios aos advogados nomeados, se o caso.

Transitada em julgado, proceda a serventia  s anotao e comunicao necess rias, bem como providencie o necess rio para a cobrana da pena de multa.

Expea-se alvar  de soltura clausulado.

Publicada em audi ncia, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Brodowski, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA